Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Aggiungi ai preferiti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo di maternità o di paternità. È rivolto alle lavoratrici dipendenti, disoccupate o sospese e in caso di determinate condizioni al padre.

Stampa la pagina Condividi

Rivolto a:

Categorie	Cassa di appartenenza	Età
Genitori- Patronati	-	-

Il servizio è presente anche in Accesso ai servizi per patronati

Pubblicazione: 3 aprile 2017 **Ultimo aggiornamento:** 30 maggio 2025

Cos'è

Il **congedo di maternità** pendenti durante la gravidanza e il puerper

In presenza di determi ne dal lavoro spetta al padre (congedo di pate l diritto al congedo e alla relativa indennità è

L'obbligatorietà del con ernità (decreto legislativo 26 marzo 20 do di congedo di maternità.

Leggi meno

A chi è rivolto

Il congedo di maternità

- **lavoratrici dipende** x IPSEMA;
- **apprendiste**, **operai**
- **disoccupate** o **sospe** ernità (TU);
- **lavoratrici agricole** n possesso della qualità di bracciante agricolo (articolo 63 del TU);

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

Accetta Tutti

Rifiuta i cookie non tecnici Impostazioni dei cookie

lavoratrici a domicilio (articolo 51 del TU);

lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell'articolo 65 del TU);

lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l'amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia **due mesi prima** la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta **l'interdizione anticipata** su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;

tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;

l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

Il periodo di congedo di maternità può essere articolato diversamente in caso di:

flessibilità del congedo (art. 20 del d.lgs. 151/2001). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale – o con esso convenzionato – e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto (o dopo la data presunta del parto) ed entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale – o con esso convenzionato – e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (**circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148**).

ATTENZIONE: come pr … ı necessaria per poter continuare a lavorare ı… soli datori di lavoro e non all'Istituto.

In caso di **parto gemell…**

La data del parto è gior… tale giorno deve essere sempre aggiunto ai con…

Se il neonato è ricovera… ente il congedo successivo al parto (art… del periodo di congedo residuo a part… **lta per ogni figlio**, solo se le condizioni di salut… s, comma 2 del TU) e accertate da attestazio…

In caso di adozione o a… l minore è prevista solo per le lavoratrici e i lav… omma 6 bis del d.lgs. 151/2001).

In caso di **interruzione**… no alla nascita o durante il congedo di n… i maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di … ecreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

Per **le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali**, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia del minore.

Il congedo può essere fruito anche parzialmente o in modalità frazionata, ma non oltre i cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

In caso di **affidamento non preadottivo**, o di collocamento temporaneo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per **tre mesi**, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all'affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la **circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16** che attua l'articolo 26 del TU.

Il **congedo di paternità alternativo** (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall'art. 2 del d.lgs. 105/2022) è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

- **morte o grave infermità della madre**. Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
- **abbandono del figlio da parte della madre**, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
- **affidamento esclusivo del figlio al padre** (articolo 337-quater del Codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della **rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità** al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità alternativo termina dopo tre mesi dal parto.
In caso di madre che scelga di non riconoscere il figlio e di mantenere il proprio anonimato, al padre spetta, a titolo di congedo di paternità alternativo, il teorico periodo residuo di congedo di maternità pari ai 3 mesi di post partum.

In caso di **ricovero** del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità alternativo può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Ai padri spettano anche **dieci giorni** di congedo di paternità obbligatorio di cui all'art.27-bis del d.lgs. 151/2001. Per tutti i dettagli è possibile consultare la pagina relativa al **Congedo di paternità obbligatorio**.

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di cor) a percepire
un'indennità pari all'**80** eriodo di paga
precedente l'inizio del i lavoro precedente il
mese di inizio del cong

L'indennità è anticipata dipendenti da datori di
lavoro che hanno scelt 5, n. 173).

È, invece, pagata **dirett** postale a:

I periodi di permanenz n provvedimento di
adozione o affidament

Il diritto all'indennità si maternità (o paternità
alternativo). Per evitare INPS (prima dello
scadere dell'anno) istan

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

Leggi meno

Domanda

REQUISITI

Per le **lavoratrici e i lav**

(articolo 62 del TU).

In presenza di questo requisito contributivo, l'indennità di maternità spetta indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro in atto.

Per le **lavoratrici agricole** a tempo determinato è richiesto, nell'anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall'iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.

Per le **lavoratrici disoccupate o sospese**, il congedo di maternità deve iniziare **entro 60 giorni** dall'ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all'indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all'INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo.

Per le **lavoratrici assicurate ex IPSEMA** dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (**circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173**), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell'assicurato.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all'Istituto il **certificato medico di gravidanza**, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all'**invio telematico** dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

COME FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo di maternità o di paternità alternativo **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

- Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
- Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di "acquisizione domanda" disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
- Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
- Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
- Consultazione domande. funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

La domanda prevede la ...to come
l'autorizzazione all'ingr ...missione per le
Adozioni Internazionali ...e possibile allegare
copia digitalizzata di dc ...menti o atti necessari
per la definizione del p

In alternativa, si può fa

Contact center al nu ...ell'Istituto, attraverso i
oppure 06 164 164 da re

Le lavoratrici e i lavorat ...to delle indennità con il
conguaglio CA2G, poss ...ternativo online
all'INPS nelle modalità ...curati ex IPSEMA,
dipendenti da datori di ...competenza territoriale
dipende dalle istruzion ...ea deve includere il
certificato medico di gr ...elle prestazioni
economiche di materni ...mpetente, allo
sportello o con raccom ...nitaria va indicato il
numero di protocollo ri ...li maternità o di
paternità alternativo –

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.

INPS

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990.

Nella **tabella** (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall'Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l'indicazione del relativo responsabile.

Leggi meno

Utilizza il servizio

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento del sito. Solo previo consenso dell'utente, possono essere installati ulteriori tipologie di cookie. Puoi accettare tutti i cookie cliccando sul pulsante ACCETTA TUTTI, oppure puoi effettuare le tue scelte sulle singole categorie che vuoi installare, cliccando su IMPOSTAZIONI DEI COOKIE. Se invece intendi rifiutarne l'installazione dei cookie non tecnici, puoi farlo cliccando sul pulsante RIFIUTA I COOKIE NON TECNICI o chiudendo il banner. Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa sulle **informazioni sulla privacy**.